

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1323/2537

บริษัท ใต้ โซมารีนแอนด์ไฟร์อินชัวร์นส์
จำกัด

โจทก์
จำเลย

จำสืบเอก สม จิต ทับทิม กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 66

โจทก์บรรยายฟ้องแล้วว่า โจทก์มอบอำนาจให้ ป. และ ส.ฟ้องคดีนี้ เพียงแต่
สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์แนบมาท้ายฟ้องกลับระบุว่าโจทก์มอบอำนาจให้ฟ้อง
บุคคลอื่นไม่ใช่จำเลย แต่ต่อมาในระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นได้อนุญาตตามคำร้อง
ของโจทก์ให้โจทก์ส่งหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องได้ อันเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นใช้
อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 66 สั่งให้แก้ไขข้อ
บกพร่องดังกล่าว และโจทก์ได้แก้ไขแล้ว ฟ้องโจทก์และกระบวนการพิจารณาทั้งหมด
ของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนที่กรุง
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัยและได้รับอนุญาตให้ประกอบ
การประกันภัยในประเทศไทย โจทก์มอบอำนาจให้นายปรีชา สวัสดิ์ และนายสัมพันธ์
อึ้งตระกูล ฟ้องคดีขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชดใช้เงินจำนวน 74,413 บาท พร้อม

ดอกเบี๋ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะตามหนังสือมอบอำนาจโจทก์มอบอำนาจให้นายปรีชา สวัสดิ์ และนายสัมพันธ์ อึ้งตระกูล ฟ้องนางอวยพร พัคฉิน ต่อศาลจังหวัดชุมพร ไม่ได้มอบอำนาจให้ฟ้องจำเลยทั้งสามที่ศาลแพ่งขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การทำนองเดียวกันว่า นายปรีชา สวัสดิ์และนายสัมพันธ์ อึ้งตระกูล ไม่ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้ฟ้องคดีนี้ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายฟ้อง โจทก์มอบอำนาจให้นายปรีชาและนายสัมพันธ์ฟ้องนางอวยพร พัคฉิน ต่อศาลจังหวัดชุมพร ดังนั้นนายปรีชาและนายสัมพันธ์จึงไม่มีสิทธิและไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต ให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ส่วนที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า ตามหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายปรีชา สวัสดิ์ และนายสัมพันธ์ อึ้งตระกูล ฟ้องจำเลย แม้โจทก์ได้ขอแก้ไขภายหลังก็เป็นการขัดต่อกฎหมายและไม่ทำให้โจทก์กลับมี

อำนาจฟ้อง ทั้งเป็นการแก้ไขเมื่อพ้นกำหนดอายุความ 1 ปีแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ฟ้องโจทก์ได้บรรยายแล้วว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายปรีชา สวัสดิ์และนายสัมพันธ์ อึ้งตระกูล ฟ้องคดีนี้ เพียงแต่สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่โจทก์แนบมาท้ายฟ้องกลับ ระบุว่าโจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องบุคคลอื่นไม่ใช่จำเลย แต่เมื่อต่อมาในระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นได้อนุญาตตามคำร้องของโจทก์ให้โจทก์ส่งหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องได้ อันเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 66 สั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวและโจทก์ได้แก้ไขแล้ว ฟ้องโจทก์และ กระบวนพิจารณาทั้งหมดของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พุก-สมภพ โชติกวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>